

Nr. 323 Kabinettsitzung vom 23. März 1934, 16.15 Uhr

R 43 I/1468, S. 501–509

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Heß, Rohm; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Pfundtner, Posse, Reinhardt, Krohn, Milch, Funk; MinR Kürschner, Meyer; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1–3, 6, 7, 9, 15), Killy (Punkt 4, 5, 8, 10–14).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR AUFHEBUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEFRIEDUNG DER GBÄUDE DES REICHSTAGES UND DER LANDTAGE.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEUERBESTATTUNG. [vertagt]
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REICHsverWEISUNGEN.
4. ENTWURF EINES SCHLACHTSTEUERGESETZES (Rk. 2346). [...]
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS UND DES STRAFVERFAHRENS (Rk. 2637).
6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHECKGESETZES.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERLÄNGERUNG DES VOLLSTRECKUNGSSCHUTZES FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT.
8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT UND ANDERE RECHTSANGELEGENHEITEN IN DER WEHRMACHT (Rk. 2636).
9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES.
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHsABGABENORDNUNG UND DES WAFFENGEBRAUCHSGESETZES (Rk. 2157).
11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER FÖRDERUNG DER EHESCHLIESSUNGEN (Rk. 2769).
12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER ABGABE DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER (Rk. 2770).
13. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG UND HEBUNG DER KAUFKRAFT (Rk. 2749).

14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEAUFSICHTIGUNG UND ANERKENNUNG GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSUNTERNEHMEN (Rk. 2732). [...]*

15. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BILDUNG EINES ANLEIHSTOCKS BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN (KAPITALANLAGEGESETZ).*

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR AUFHEBUNG DES GESETZES ÜBER DIE BEFRIEDUNG DER GEBÄUDE DES REICHSTAGES UND DER LANDTAGE.

Der Reichsminister des Innern trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett nahm die Vorlage an¹⁾).

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FEUERBESTATTUNG. [vertagt]²⁾

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REICHsverWEISUNGEN.

Der Reichsminister des Innern trug die Vorlage vor. Das Reichskabinett nahm die Vorlage an³⁾).

4. ENTWURF EINES SCHLACHTSTEUERGESETZES (Rk. 2346). [...]⁴⁾

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG VON VORSCHRIFTEN DES STRAFRECHTS UND DES STRAFVERFAHRENS (Rk. 2637).

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt der Vorlage⁵⁾ vor.

¹⁾ Einzige Bestimmung des vom RIM am 3. 3. 34 übermittelten Entwurfs: Aufhebung des oben bezeichneten Gesetzes vom 8. 5. 20 (RGBl., S. 909), durch welches vorgeschrieben war, daß in einem von der Reichs- bzw. Landesregierung mit Zustimmung des Parlamentspräsidenten zu bestimmenden Bannkreis des Reichstags- bzw. Landtagsgebäudes Umzüge und Versammlungen im allgemeinen nicht, in Ausnahmefällen nur mit besonderer Genehmigung stattfinden durften. In der Begründung hieß es: „Nachdem durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 [Dok. Nr. 294] die Volksvertretungen der Länder aufgehoben worden sind, hat die für diese getroffene Schutzvorschrift ohnehin ihre Bedeutung verloren. Aber auch für den Reichstag bedarf es, nachdem das Deutsche Volk sich in voller Einmütigkeit zum nationalsozialistischen Staat und seiner Führung bekannt hat, eines solchen äußeren Schutzes nicht mehr. Sollte im Einzelfalle die Veranstaltung einer Versammlung unter freiem Himmel oder eines Umzugs in dem bisher geschützten Umkreise den polizeilichen Interessen zuwiderlaufen, so hat die Polizei ausreichende Mittel an der Hand, eine solche Veranstaltung zu verhindern.“ (R 43 I/1026, Bl. 160–162). – Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 212).

²⁾ S. weiter Dok. Nr. 346, P. 3.

³⁾ Der vom RIM am 20. 3. 34 vorgelegte Entwurf bestimmte: Ein Ausländer (d. h. „jeder, der die Reichsangehörigkeit nicht besitzt“) kann von der zuständigen Landesbehörde aus dem Reich verwiesen werden, wenn u. a. a) „gegen ihn im Inland oder im Ausland durch rechtskräftige Verfügung einer Behörde eine mit Freiheitsentziehung verbundene Maßregel der Sicherung und Besserung oder seine Unterbringung in einer Fürsorgeerziehungsanstalt oder seine Entmannung angeordnet ist“; b) „er sich staatsfeindlich gegen das Reich betätigt oder betätigt hat, oder wenn sonst sein Verbleiben im Inland geeignet sein würde, die innere oder äußere Sicherheit des Reichs zu gefährden“; c) „sein Verhalten geeignet ist, die Beziehungen des Reichs zum Ausland zu gefährden“; d) „sein Verhalten die öffentliche Gesundheit oder Sittlichkeit gefährdet“. In der Begründung dazu der RIM u. a.: „Seit langem ist es als Übelstand empfunden worden, daß Ausländer z. B. wegen staatsfeindlicher Betätigung nur aus dem Landesgebiet, nicht aber aus dem Reichsgebiet ausgewiesen werden können. Dies widerspricht dem Grundsatz der Reichseinheit. Nachdem die Hoheitsrechte der Länder gemäß § 2 des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (RGBl. I, S. 75) auf das Reich übergegangen sind, kann die bisher nicht restlos geklärte Frage unerörtert bleiben, ob nicht das Reich schon nach bisherigem Recht auf Grund der ihm als Staat zustehenden Gebietshoheit die Möglichkeit gehabt hätte, Reichsverweisungen beispielsweise staatsgefährlicher Ausländer – trotz Fehlens ausdrücklicher reichsrechtlicher Vorschriften – auszusprechen. Jedenfalls entfallen nunmehr die Bedenken, die früher die Länder in dieser Beziehung gegen angebliche Eingriffe des Reichs in ihre Fremdenpolizeihoheit mit größerem oder geringerem Nachdruck erhoben haben.“ (R 43 II/411 b, Bl. 27–33). – Das Gesetz wurde vom RK am 23. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 213). Zur praktisch-rechtlichen Bedeutung sowie zur Vorgeschichte und Durchführung des Gesetzes vgl. Frank, Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung, S. 373 ff.

⁴⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/796; R 53/11. S. auch RGBl. 1934 I, S. 238.

Zu § 80⁶⁾) fand eine eingehende Aussprache über die Frage statt, ob in dieser Bestimmung auch die absolute Androhung der Todesstrafe hinsichtlich der Mitglieder der Reichsregierung aufrechterhalten werden, oder ob der Schutz dieser Bestimmung lediglich für den Reichspräsidenten und den Reichskanzler als den Repräsentanten des Reiches vorgesehen bleiben solle.

Nach längerer Erörterung fand der Vorschlag des *Staatssekretärs im Büro des Reichspräsidenten* Zustimmung, den § 80 des Entwurfs jetzt zu streichen und die Regelung der Frage der großen Strafrechtsreform vorzubehalten.

Bei der weiteren Erläuterung der Vorlage stellte der *Reichsminister der Justiz* im Zusammenhang mit §§ 84, 85 des Entwurfs die Frage, ob im neuen Strafrecht Festungshaft noch angewendet werden könne.

Der *Reichskanzler* bemerkte dazu, daß für Festungshaft bei gemeinen Verbrechen wie z. B. Hoch- und Landesverrat kein Raum sei. Anders sei es beispielsweise in Fällen des Duells⁷⁾).

Der *Reichsminister der Justiz* stellte Einverständnis mit der Auffassung fest, daß auch im neuen Strafrecht die Festungshaft nicht völlig vermieden werden könne.

Im weiteren Verlauf tritt die Auffassung hervor, der insbesondere der *Reichskanzler*, der *Reichsminister des Innern* und der *Preußische Ministerpräsident* Ausdruck verleihen, daß wesentlicher als die Fassung der materiellen Bestimmungen bei Hoch- und Landesverrat das Verfahren sei, in dem diese Tatbestände zur Aburteilung gelangten. Insbesondere weist der *Reichsminister des Innern* darauf hin, daß in Fällen der gedachten Art eine schnelle Aburteilung⁸⁾), wenn möglich, innerhalb 24 Stunden erfolgen müsse⁹⁾). Dem Gedanken müßten Verfahren und Zusammensetzung des Gerichtes Rechnung tragen.

Der Vorschlag, dem Entwurf zuzustimmen, im Anschluß an die Kabinettsitzung das Verfahren in einer Besprechung der beteiligten Reichsminister unter Berücksichtigung der zum Ausdruck gelangten Auffassung zu erörtern und dem Reichsminister der Justiz die erforderlich werdende Neufassung des Entwurfs zu überlassen, findet die Zustimmung des *Reichskabinetts*¹⁰⁾).

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES SCHECKGESETZES.

[...]¹¹⁾)

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERLÄNGERUNG DES VOLLSTRECKUNGSSCHUTZES FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT.

Der *Reichsminister der Justiz* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* nahm die Vorlage an¹²⁾).

5) Zum Inhalt s. Dok. Nr. 314.

6) Zum Wortlaut s. Anm. 9 zu Dok. Nr. 314.

7) Zur Auffassung Hitlers in dieser Frage s. auch Dok. Nr. 125, P. 4.

8) Zur Frage der Aburteilung von Landesverratssachen hatte StS Schlegelberger am 16. 3. 34 an den StSRkei geschrieben: Es sei in dieser Angelegenheit „nicht ohne Interesse, daß gerade bei der Beratung dieser neuen Bestimmungen die Abwehrabteilung des Reichswehrministeriums dargelegt hat, daß bei allem Interesse an schneller und tatkräftiger Durchführung der Verfahren eine Überstürzung der Untersuchung von Nachteil für die Spionageabwehr ist, da wichtige Erkenntnisse häufig erst während der gerichtlichen Untersuchung gesammelt werden können“ (R 43 II/1519, Bl. 125–126).

9) Nach Art. III des vorliegenden Entwurfs sollte für die Untersuchung und Aburteilung von Hochverrats- und Landesverratssachen in erster und letzter Instanz das Reichsgericht zuständig sein. Strafsachen der bezeichneten Art von minderer Bedeutung sollten jedoch auf Anordnung des Oberreichsanwalts an die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten abgegeben werden können.

10) S. weiter Dok. Nr. 324.

11) Aktenmaterial hierzu in R 43 I/1468; R 43 II/245; R 2/14019, 14020. S. auch RGBl. 1934 I, S. 251.

12) Einzige Bestimmung des von Gürtner am 16. 3. vorgelegten Entwurfs: Verlängerung des am 24. 5. 33 gesetzlich geregelten Vollstreckungsschutzes für die Binnenschiffahrt (vgl. Dok. Nr. 134, P. 1) bis zum 31. 10. 34. In der Begründung hieß es: „Seit Erlaß des Gesetzes hat sich die Lage der Binnenschiffahrt im allgemeinen gebessert, aber noch nicht so, daß der Vollstreckungsschutz

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT UND ANDERE RECHTSANGELEGENHEITEN IN DER WEHRMACHT (Rk. 2636).

Der *Reichswehrminister* begründete die Vorlage, die die Zustimmung des *Reichskabinetts* fand¹³⁾).

9. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* nahm die Vorlage an¹⁴⁾).

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER REICHSABGABENORDNUNG UND DES WAFFENGEBRAUCHSGESETZES (Rk. 2157).

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Vorlage. Das *Reichskabinett* nahm die Vorlage an¹⁵⁾).

11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER FÖRDERUNG DER EHESCHLIESSUNGEN (Rk. 2769).

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Vorlage. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu¹⁶⁾).

schon jetzt wegfallen könnte. Ins Gewicht fällt ferner, daß für den allgemeinen Vollstreckungsschutz aus ähnlichen Erwägungen eine Erstreckung bis zum 31. Oktober 1934 [vgl. Dok. Nr. 321, P. 4] in Aussicht steht.“ (R 43 I/1468, S. 613–617; ergänzende Materialien hierzu in R 43 II/250 und R 5/687). – Das Gesetz wurde vom RK am 27. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 251).

¹³⁾ Hauptbestimmungen des vom RWeM und RJM am 12. 3. übermittelten Entwurfs: Weitgehende Wiederherstellung der Vorschriften über die freiwillige Gerichtsbarkeit (früheres Recht: Gesetz vom 28. 5. 01, RGBl. I, S. 185; Bundesratsverordnung vom 14. 1. 15, RGBl. I, S. 18; Bundesratsverordnung vom 8. 3. 17, RGBl. I, S. 219) in Heer und Marine. Demzufolge sollten die richterlichen Militärjustizbeamten (in besonderen Fällen auch die militärischen Dienstvorgesetzten) – wie im zivilen Bereich die Amtsgerichte und Notare – zu (u. a.) folgenden Verrichtungen berechtigt sein: Beurkundung von Rechtsgeschäften, Beglaubigung von Unterschriften, Errichtung von Testamenten, Abschluß von Erbverträgen (R 43 II/1283, Bl. 13–19; R 53/17, Bl. 13–20). – Das Gesetz wurde vom RK am 24. 4. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 335).

¹⁴⁾ Nach dem Entwurf des RFM vom 22. 3. sollte § 19 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (Bekanntmachung vom 11. 4. 33, RGBl. I, S. 195) gestrichen werden. Schwerin v. Krosigk hierzu in der Begründung: Die einschränkende Bestimmung dieses Paragraphen, „wonach die Steuerbefreiung ausländischer Kraftfahrzeuge von der Gegenseitigkeit abhängig ist, entspricht nicht mehr der fortschrittlichen Entwicklung des Kraftverkehrs und der Bedeutung des internationalen Fremdenverkehrs sowie der jetzigen Gestaltung der deutschen Kraftfahrzeugbesteuerung (Steuerbefreiung neuer Personenkraftfahrzeuge, Ablösung der Steuer für alte Personenkraftfahrzeuge). Wenn man die Steuerbefreiung für Kraftfahrzeuge, die aus dem Ausland zu vorübergehendem Aufenthalt in Deutschland eingehen, davon abhängig macht, daß der fremde Staat die gleiche Vergünstigung gewährt, so wirkt sich das für den Reiseverkehr nachteilig aus.“ (R 43 II/796, Bl. 146–150; R 53/11, Bl. 82–87). – Das Gesetz wurde vom RK am 28. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 253).

¹⁵⁾ Der Entwurf des RFM und RJM vom 28. 2. sah u. a. vor: 1. Übertragung des bisher den Landesfinanzverwaltungen zustehenden Rechts, Beamte der Landesfinanzverwaltung zu Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft zu bestellen, auf die Reichsregierung; 2. Ausdehnung der Vorschriften des Waffengebrauchsgesetzes vom 2. 7. 21 (RGBl. I, S. 395) auf alle dem Grenzaufsichtspersonal der Reichsfinanzverwaltung im Zusammenhang mit dem Grenzaufsdienst übertragenen Aufgaben. In der Begründung hieß es: „Den Grenzaufsichtsbeamten steht bei der Mitwirkung in fahndungs- und paßpolizeilichen Angelegenheiten das Waffengebrauchsrecht nur nach den für die Polizei geltenden Vorschriften zu. Diese weichen von denen des Waffengebrauchsgesetzes zum Teil erheblich ab. In einigen Ländern darf zum Beispiel auf fliehende Personen nur geschossen werden, wenn sie eines Verbrechens überführt oder dringend verdächtig sind. Die Beamten können sich bei Anwendung der im Einzelfall nicht zutreffenden Waffengebrauchsvorschriften unter Umständen strafbar machen. Andererseits kann den Beamten nicht zugemutet werden, bei dem schnellen Handeln, das in manchen Fällen geboten ist, sofort zu unterscheiden zwischen dem Waffengebrauchsrecht in Polzeisachen und dem in Zollsachen.“ (R 43 II/808, Bl. 125–128). – Das Gesetz wurde vom RK am 24. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 235).

¹⁶⁾ Zum Inhalt des vom RFM am 20. 3. vorgelegten Entwurfs s. Dok. Nr. 318. – Das Gesetz wurde vom RK am 28. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 253).

12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER ABGABE DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER (Rk. 2770).

Die vom Reichsminister der Finanzen vorgetragene Vorlage fand die Billigung des Reichskabinetts¹⁷⁾).

13. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERHALTUNG UND HEBUNG DER KAUFKRAFT (Rk. 2749).

Der Reichsminister der Finanzen trug die Vorlage vor unter Berücksichtigung der von ihm mit Schreiben vom 22. März 1934 – A 1301/34/ 22 I (Rk. 2821)¹⁸⁾ – auf Anregung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vorgelegten Änderungsvorlage zu Abschnitt I § 4 Abs. 1 des Entwurfs¹⁹⁾).

Er bat, der Vorlage die Zustimmung des Reichskabinetts zu erteilen mit der Maßgabe, daß in Abschnitt II bei § 1²⁰⁾ der vom Reichsminister des Innern vorgeschlagene Satz 2 angefügt wird: „Ausgenommen sind Spenden charitativer Art im Sinne der Bekanntmachung über Wohlfahrtspflege vom 15. Februar 1917 (RGBl., S. 173) und Kollekten der Kirchen.“

Das Reichskabinett stimmte zu²¹⁾).

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER BEAUFSICHTIGUNG UND ANERKENNUNG GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSUNTERNEHMEN (Rk. 2732). [...] ²²⁾

15. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BILDUNG EINES ANLEIHESTOCKS BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN (KAPITALANLAGEGESETZ).

Der Reichswirtschaftsminister trug die Vorlage²³⁾ vor und wies darauf hin, daß der Entwurf noch in einigen Punkten eine Abänderung erfahren müßte. Hierüber würde mit dem Herrn Reichsminister

17) Kernbestimmung des am 20. 3. übermittelten Entwurfs: Ausdehnung der seit dem Jahre 1931 (NotVO des RPräs. vom 1. 12. 30, RGBl. I, S. 517, 527) in Höhe von 10% der Aufsichtsratsvergütungen erhobenen Abgabe der Aufsichtsratsmitglieder auf die Zeit nach dem 31. 3. 34. In der Begründung wurde ausgeführt: Das Aufkommen aus der Abgabe werde im Rechnungsjahre 1933 rd. 4½ Mio RM betragen; für 1934 könne wegen der fortschreitenden Besserung der Wirtschaftslage mit einem noch höheren Betrag gerechnet werden (R 43 II/791, Bl. 41–43). – Das Gesetz wurde vom RK am 28. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 253).

18) Das an StSRkei gerichtete Schreiben in R 43 II/779, Bl. 86.

19) In dem Entwurf, vorgelegt vom RFM/RWiM/RARbM mit Schreiben an den StSRkei vom 20. 3., waren enthalten: 1. Bestimmungen über die „Finanzgebarung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, wonach die Haushaltsführung derartiger Körperschaften und Verbände (ausgenommen u. a. NSDAP, Religionsgesellschaften) und die von ihnen erhobenen Beiträge (vgl. Dok. Nr. 303) einer strengen Überprüfung durch den zuständigen Reichsminister unterliegen sollten; 2. Vorschriften über die „Erhebung von Spenden“ (vgl. ebd.). Danach sollten Spendenaktionen und Sammlungen künftig der Genehmigung des Stellv. des Führers der NSDAP und der Zustimmung des RFM bedürfen. In der Begründung wurde dargelegt: Durch zahlreiche Organisationen werden Beiträge und Spenden „nach der Höhe des Einkommens gestaffelt“ erhoben, was „eine Art Einkommensteuer“ darstelle. „Die Erhebung von Steuern ist jedoch ausschließlich Sache des Reichs, der Länder und der Gemeinden. Es kann unter keinen Umständen zugelassen werden, daß Verbände und Organisationen mit dem Staat in Steuerwettbewerb treten und die Steuerkraft der einzelnen Volksgenossen zum Schaden der Volksganzheit schwächen.“ (R 43 II/779, Bl. 64–85).

20) § 1 des Entwurfs: „Spenden im Sinne dieses Abschnitts sind freiwillige Abgaben aller Art.“

21) Das Gesetz wurde vom RK am 24. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 235). Abschnitt II dieses Gesetzes (betr. Spenden) trat gemäß § 17 des Sammlungsgesetzes vom 5. 11. 34 (RGBl. I, S. 1086) mit Wirkung vom 1. 11. 34 außer Kraft.

22) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/1005. S. auch RGBl. 1934 I, S. 246.

23) Der Entwurf des RWiM vom 20. 3. bestimmte u. a.: 1. (§ 1:) Kapitalgesellschaften mit einem Grund- oder Stammkapital von mehr als 100 000 RM haben einen Anleihestock zu bilden, wenn a) für ein Geschäftsjahr, das in der Zeit vom 1. 10. 33 bis zum 31. 12. 34 endet, im Verhältnis zum Grund- oder Stammkapital ein höherer Gewinn als im Vorjahr ausgeschüttet wird, b) der ausgeschüttete Gewinn 6% des Grund- oder Stammkapitals übersteigt. 2. (§ 3:) Der Anleihestock ist unter Verwendung der Mehrausschüttung aus Anleihen des Reichs, der Länder oder der Gemeinden zu bilden. 3. (§ 6:) Über die Bestände des Anleihestocks darf bis zum 31. 3. 36 rechtsgeschäftlich nicht verfügt werden (R 43 II/360, Bl. 100–102). Eine Begründung ist nicht beigegeben.

der Finanzen eine Verständigung erzielt werden. In § 5 des Entwurfs²⁴⁾ würden die Worte „getrennt bis zu verwalten und“ gestrichen werden. In § 8²⁵⁾ würde zu den genannten §§ der § 1 hinzutreten. § 9 würde die Fassung erhalten: „Der Reichswirtschaftsminister²⁶⁾ wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsjustizminister und dem Reichsminister der Finanzen...“²⁷⁾).

In Ziffer a des § 9 würden die Worte „und hierbei“ bis „abzuweichen“ gestrichen werden.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage vorbehaltlich der Verständigung zwischen dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister der Finanzen über einzelne Punkte des Entwurfs zu²⁸⁾).

²⁴⁾ § 5: „Der Anleihestock ist getrennt von dem übrigen Vermögen der Gesellschaft zu verwalten und in der Jahresbilanz gesondert unter den Aktiven auszuweisen.“

²⁵⁾ § 8: „Wer den Vorschriften der §§ 3, 4 und 6 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser Strafen bestraft.“

²⁶⁾ In § 9 des Entwurfs an dieser Stelle (wohl irrtümlich): „Reichsminister der Finanzen“.

²⁷⁾ § 9 hiernach weiter: „a) zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen und allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen und hierbei auch von den Vorschriften dieses Gesetzes abzuweichen, b) im einzelnen Fall Ausnahmen von den Verpflichtungen zuzulassen, die auf Grund dieses Gesetzes entstehen.“

²⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 29. 3. 34 ausgefertigt (RGBl. I, S. 295). Zur Aufstellung von Durchführungsregelungen für dieses Gesetz wurden bald darauf Verhandlungen zwischen RWiMin. und RFMin. aufgenommen. Sie zogen sich monatelang ergebnislos hin, ließen Meinungsverschiedenheiten über zahlreiche Teilprobleme zutage treten und führten zur Ausarbeitung verschiedener diesbez. Verordnungsentwürfe durch jedes der beiden Ministerien. Angesichts solcher Schwierigkeiten entschloß sich der RWiM im Oktober dazu, das Gesetz vom 29. 3. durch eine Neuregelung zu ersetzen und legte am 5.11. den „Entwurf eines Gesetzes über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (Anleihestockgesetz)“ zur Kabinettsentscheidung vor. Dieses Gesetz wurde in der Kabinettsitzung vom 4. 12. 34 angenommen (Protokoll in R 43 I/1471, S. 6) und von Hitler am gleichen Tage vollzogen (RGBl. I, S. 1222). Reiches Material (u. a. Besprechungsvermerke, Referentengutachten, Eingaben von Kapitalgesellschaften, Verordnungs- und Gesetzentwürfe) hierzu in R 2/3296.

Zitierhinweis

Nr. 323 Kabinettsitzung vom 23. März 1934, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d323>